

H.C 위촉 계약서

태양라이프 주식회사(이하 “회사”라 한다)와 아래 기재된 영업사원(이하 “영업사원”이라 한다)은, 회사가 제공하는 상품·서비스에 대한 모집·안내·영업대행과 관련하여 다음과 같이 위촉계약을 체결한다.

제1조(목적)

이 계약은 회사와 영업사원 간에 회사가 제공하는 상품·서비스에 대한 영업활동(모집·안내·상담·사후관리 등)을 수행함에 있어, 양 당사자의 권리·의무 및 준수사항을 정하고, 건전한 영업활동, 소비자 보호 및 관련 법령 준수를 확보함을 목적으로 한다.

제2조(정의)

이 계약에서 사용하는 용어의 의미는 다음과 같다.

1. “상품”이라 함은 회사가 제공하는 선불식 할부, 라이프서비스, 헬스케어, 렌탈, 여행·크루즈 및 회사가 지정한 모든 서비스 및 결합상품을 말한다.
2. “영업활동”이라 함은 상품의 안내·상담·모집, 계약체결을 위한 중개, 고객관리 및 사후서비스 안내 등 회사가 정한 범위의 활동을 말한다.
3. 영업사원:회사와 위촉계약을 체결하고 판매원 코드를 부여받아 회사가 지정하는 상품을 직접 모집·판매하는 위촉 판매원의 총칭으로서, H.C와 영업소장을 포함한다.
4. “수수료”란 영업사원이 본 계약에 따른 영업활동을 수행한 결과에 따라, 회사가 부속합의서 및 별지 기준에 따라 지급하는 경제적 대가를 말한다.
5. “불완전판매”란 중요사항의 미설명·허위설명·과장광고 등으로 인해 고객이 상품의 내용 및 위험을 충분히 이해하지 못한 상태에서 계약을 체결하게 하는 행위를 말한다.
6. “부정판매”란 허위계약, 명의도용, 대리 본인확인, 서명 위조, 전산조작, 리베이트 제공 기타 회사 또는 관계 법령이 금지하는 부당한 방법에 의한 판매행위를 말한다.
7. “H.C(헬스케어 컨설턴트)”란 회사와 위촉계약을 체결하고 판매원 코드를 부여받아 회사가 지정하는 상품을 직접 모집·판매하는 위촉 판매원으로서, 본인 판매 실적에 따른 소매수당(모집수수료)을 지급받는 자를 말한다.
8. “후원수당”이란 방문판매 등에 관한 법률 제 2 조 제 9 호에 따른 후원수당으로서, 영업소장이 회사로부터 소속 H.C의 판매 실적에 연동하여 지급받는 수당을 말한다. 후원수당은 영업소장과 H.C 사이의 1 단계에 한하여 발생하며, 영업소장 상위 단계(본사 소속 근로자)에게는 후원수당이 발생하지 아니한다.

제3조(계약의 성격 및 적용 범위)

- ① 이 계약은 회사와 영업사원 간의 위촉계약으로서, 민법상 도급·위임의 성격을 가지며, 근로기준법상 근로계약이 아니다.
- ② 이 계약은 회사와 영업사원 간 영업활동에 관한 기본적인 권리·의무를 규율하며, 수수료·정산 규정 및 판매준칙·제재 기준 등 세부 사항은 향후 제정되는 부속합의서 및 회사 내부 규정에서 정한다.
- ③ 이 계약에서 정하지 아니한 사항은 관계 법령, 부속합의서, 회사 내부 규정 및 일반 상관례에 따른다.

제4조(영업사원의 지위)

- ① 영업사원은 독립된 위촉인으로서, 회사와 고용·지휘·감독 관계에 있지 아니하며, 근로기준법 등 노동관계법령상 근로자에 해당하지 않는다.
- ② 영업사원은 자신의 책임과 계산 하에 영업활동을 수행하며, 영업활동에 필요한 제반 비용(교통비, 식대, 통신비, 판촉비 등)은 별도 합의가 없는 한 영업사원이 부담한다.
- ③ 회사는 영업사원에게 근무시간·근무장소를 지정하거나 출퇴근을 관리하지 않으며, 고정급·급여·상여금 등을 지급하지 아니한다.
- ④ 회사는 방문판매법 등 관계 법령 및 내부 규정에 따라 영업사원에 대한 최소한의 판매준칙·교육·모니터링을 실시할 수 있으나, 이는 법령 준수와 소비자 보호를 위한 것으로서, 영업사원에 대한 사용자로서의 지휘·감독으로 해석되지 아니한다.

제5조(전속 여부 및 겸업)

- ① 영업사원의 전속 여부(전속/비전속)는 별도 위촉신청서 또는 회사가 정한 절차에 따라 정한다.
- ② 전속 영업사원인 경우, 회사의 사전 서면 동의 없이 회사와 동일·유사한 상품을 취급하는 제 3자의 모집·영업활동을 할 수 없다.
- ③ 비전속 영업사원인 경우에도, 회사의 영업비밀 및 고객정보를 보호하여야 하며, 겸업으로 인하여 회사 또는 고객에게 손해가 발생한 때에는 그 손해를 배상하여야 한다.
- ④ 영업사원은 회사가 방문판매법에 따라 운영하는 후원방문판매 조직 및 수당 체계 외에, 다단계판매 또는 이와 유사한 별도의 조직·수당 체계를 임의로 구성하거나 이에 참여하여서는 아니 된다.

제6조(업무 내용)

- ① 영업사원은 회사가 지정한 상품에 대하여 다음 각 호의 업무를 수행할 수 있다.
 1. 상품에 관한 안내·상담 및 가입 권유
 2. 계약체결을 위한 신청·청약 절차 지원
 3. 고객의 문의·변경·해지 의사 전달의 중개
 4. 회사가 인정하는 범위 내 사후관리·고객관리 업무
- ② 영업사원은 회사의 사전 서면 승인이 없는 한, 회사 명의로 어떠한 약속, 보증, 채무부담, 계약변경·해석 등을 할 권한이 없다.
- ③ 영업사원은 회사가 정한 절차와 전산 시스템을 통하여서만 계약의 접수·변경·해지 등 업무를 수행하여야 한다.

제7조(법령 준수 의무)

① 영업사원은 다음 각 호의 법령 및 감독당국의 지침을 준수하여야 한다.

1. 방문판매 등에 관한 법률
2. 할부거래에 관한 법률
3. 표시·광고의 공정화에 관한 법률
4. 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률
5. 개인정보 보호법
6. 기타 영업활동과 관련된 제반 법령 및 감독규정

② 영업사원이 전항 각 호의 법령을 위반함으로써 발생하는 모든 책임은 영업사원 본인이 부담하며, 이로 인하여 회사 또는 고객에게 손해가 발생한 경우 영업사원은 그 손해를 배상하여야 한다.

제8조(내부 규정·판매준칙 준수)

① 영업사원은 회사가 제정·시행하는 판매준칙, 불완전판매 방지 매뉴얼, 광고·홍보 가이드, 개인정보 처리 지침, 민원 대응 지침 등 내부 규정을 준수하여야 한다.

② 회사는 내부 규정 또는 판매준칙을 제정·개정하는 경우, 적용 예정일로부터 일정 기간 전에 전자우편, 문자, 회사 전산시스템 공지 등 합리적인 방법으로 영업사원에게 고지한다.

③ 회사는 영업사원이 언제든지 열람할 수 있도록 최신 내부 규정 및 판매준칙을 회사 전산시스템 또는 지정된 온라인 공간에 게시하며, 영업사원은 이를 수시로 확인하고 준수하여야 한다.

제9조(설명 의무 및 서류교부)

① 영업사원은 계약 체결 전 고객에게 다음 각 호의 중요사항을 포함하여 상품의 내용을 명확하고 이해하기 쉬운 방법으로 설명하여야 한다.

1. 상품의 주요 내용, 서비스 범위, 이용 조건
2. 납입금액, 납입기간, 기타 고객이 부담하는 모든 비용
3. 계약기간, 해지·청약철회 가능 여부 및 절차
4. 해지·연체·미이행 시 발생할 수 있는 불이익
5. 환급·환불 조건 및 기준
6. 개인정보 수집·이용·제공 범위 및 보유 기간

② 영업사원은 회사가 정한 계약서, 상품설명서, 약관, 개인정보 동의서 등 필수 서류를 고객에게 교부하거나 열람 가능하도록 제공하여야 하며, 설명·교부 사실을 녹취, 전자서명, 체크박스 선택 등 회사가 정한 방식으로 확인·기록하여야 한다.

제10조(금지행위)

영업사원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 사실과 다른 내용의 설명, 중요사항 은폐, 과장·기만·오인 유발 행위
2. 고객의 연령, 재산상태, 이해 수준 등을 고려하지 않은 부적합한 상품 권유
3. 허위 정보·오정보를 이용하여 공포심·불안을 조성하는 행위
4. 고객 또는 가족의 서명·날인을 위조하거나, 동의 없이 대리 서명·날인을 하는 행위
5. 타인의 명의를 사용하거나, 대리 본인확인, 허위 녹취 등으로 계약을 체결하는 행위
6. 회사가 승인하지 않은 양식·광고물·브로셔·홍보 문구를 사용하는 행위
7. 경쟁사, 타 상품, 타 조직, 회사 임직원 등을 비방하거나 허위 사실을 유포하는 행위
8. 회사의 전산 시스템, 정산 체계, 본인확인 절차 등을 고의로 회피·우회·조작하는 행위
9. 고객으로부터 현금, 수표, 카드, 계좌 정보 등을 수령·보관하거나 고객을 대신하여 결제·이체를 수행하는 행위(회사가 별도로 허용한 경우 제외)
10. 회사 또는 관계 법령에서 금지하는 리베이트, 금품·향응 제공, 부당한 리워드 제공 행위
11. 기타 회사의 명예·신뢰를 중대하게 훼손하거나 고객에게 중대한 피해를 야기할 수 있는 행위

제11조(광고·온라인 활동)

- ① 영업사원은 원칙적으로 회사가 제공하거나 사전에 승인한 영업자료, 안내문, 광고물, 온라인 콘텐츠만을 사용하여야 한다.
- ② 영업사원이 자체 제작한 홍보물·온라인 콘텐츠(블로그, SNS, 유튜브 등)를 사용할 경우, 사실과 부합하여야 하며, 회사가 요구하는 경우 해당 자료를 제출하여야 한다. 회사가 사실과 다르거나 오해의 소지가 있는 부분의 수정·삭제를 요구한 경우, 영업사원은 이에 따라야 한다.
- ③ 회사의 상표, 로고, 모델 이미지 등은 회사가 정한 기준과 범위 내에서만 사용할 수 있다.

제12조(교육 및 자격 유지)

- ① 영업사원은 회사가 정하는 신규 위촉 교육 및 정기·수시 교육을 성실히 이수하여야 한다.
- ② 영업사원이 정당한 사유 없이 필수 교육을 이수하지 아니한 경우, 회사는 일정 기간 영업활동을 제한하거나 수수료 지급을 보류할 수 있다.
- ③ 법령 또는 감독당국에서 요구하는 자격·교육 요건이 있는 경우, 영업사원은 이를 유지·이행하여야 하며, 미이행 시 회사는 위촉을 해지할 수 있다.

제13조(신고 의무)

- ① 영업사원은 주소, 연락처, 계좌번호 등 신상정보에 변경이 있는 경우 지체 없이 회사에 신고하여야 한다.
- ② 영업사원은 본인의 형사처벌, 금융사고, 중대한 민사·형사 분쟁 등의 사유가 발생하여 회사의 신뢰·영업에 중대한 영향을 미칠 우려가 있는 경우, 즉시 회사에 통보하여야 한다.

제14조(전산 시스템 이용)

- ① 영업사원은 회사가 제공하는 전산 시스템 및 계정을 사용하여 영업활동을 수행하여야 하며, ID 및 비밀번호를 선량한 관리자의 주의로 관리하여야 한다.
- ② 영업사원은 본인의 계정을 타인에게 대여·양도·공유하여서는 아니 되며, 전산 시스템을 악용하여 허위계약, 중복계약, 자료 조작 등을 하여서는 아니 된다.
- ③ 영업사원의 고의 또는 과실로 전산 시스템에 장애, 정보 유출, 부정 사용 등이 발생한 경우, 영업사원은 이에 따른 손해를 배상하여야 한다.

제15조(개인정보 보호 및 비밀유지)

- ① 영업사원은 영업활동 과정에서 알게 된 고객의 개인정보를 관계 법령 및 회사의 개인정보 처리 지침에 따라 적법하게 처리하여야 하며, 목적 외 이용·제 3 자 제공을 하여서는 아니 된다.
- ② 영업사원은 회사와 관련된 경영상·기술상 정보, 영업비밀, 고객 명단 등을 제 3 자에게 누설하거나 본인의 영업 목적 외로 사용하여서는 아니 된다.
- ③ 위촉계약이 종료되는 경우, 영업사원은 본 계약과 관련하여 보유하고 있는 모든 고객정보(전자파일, 수기 메모, 인쇄물 등 일체)를 회사의 지침에 따라 즉시 반환하거나 파기하여야 하며, 회사가 요구하는 경우 파기확인서를 제출하여야 한다.
- ④ 본 조의 비밀유지·개인정보 보호 의무는 계약 종료 후에도 일정 기간(5 년) 동안 유효하다.

제15조의2(영업사원 개인정보의 수집·이용 및 처리)

- ① 회사는 영업사원과의 위촉계약 체결 및 이행, 수수료의 정산·지급, 세무처리(원천징수, 지급명세서 제출 등), 교육·공지 전달, 내부통제 및 분쟁 대응을 위하여 필요한 범위에서 영업사원의 개인정보를 수집·이용·보관할 수 있다.
- ② 회사가 처리할 수 있는 개인정보의 항목은 다음 각 호와 같다.
 - 1. (필수) 성명, 주민등록번호(또는 외국인등록번호), 주소, 연락처
 - 2. (필수) 수수료 지급·환수 등을 위한 금융정보(은행명, 예금주, 계좌번호)
 - 3. (선택/해당 시) 사업자등록번호, 세금계산서 발행 관련 정보 등 세무처리에 필요한 정보
- ③ 영업사원이 제1항의 목적 달성을 위하여 필요한 필수 정보를 제공하지 않거나 허위로 제공하여 회사의 정산·지급 또는 법정 신고가

불가능하거나 지연되는 경우, 회사는 해당 기간 수수료의 정산·지급을 유보할 수 있으며, 그로 인한 불이익은 영업사원이 부담한다.

④ 회사는 관계 법령 및 회사의 개인정보 처리지침에 따라 개인정보를 안전하게 관리하며, 보유·이용 기간은 관련 법령에 따른 보관기간 및 내부 규정에 따른다.

제16조(수수료의 기본 원칙)

① 회사는 영업사원의 영업실적에 따라 별도로 제정되는 「영업사원 위촉계약 부속합의서 제 1 호(수수료·정산 규정)」 및 별지 「상품별 수수료 기준표」(통칭하여 “수수료 규정”)에 정한 기준에 따라 수수료를 산정·지급한다.

② 수수료는 영업사원의 영업활동 결과에 따른 성과기준 보수이며, 고정급·급여·퇴직금 등의 성격을 가지지 아니한다.

③ 수수료의 종류, 산정 기준, 지급 조건, 지급 시기 및 방법 등 구체적인 내용은 수수료 규정에 따른다.

제17조(수수료 지급·보류·환수 및 상계)

① 수수료 지급의 기본 요건은 다음 각 호와 같다.

1. 회사가 정한 절차에 따라 유효한 계약이 정상적으로 체결되었을 것
2. 관계 법령 및 회사 내부 규정 위반이 없을 것
3. 고객의 청약철회·해지·무효·취소 등이 발생하지 않았을 것
4. 필수 서류, 녹취, 전자서명, 본인확인 등 필요한 절차가 적법하게 완료되었을 것

② 회사는 민원·분쟁·조사 등으로 계약의 유효성 또는 위반 여부에 다툼이 있는 경우, 관련 수수료의 전부 또는 일부 지급을 일시 보류할 수 있다.

③ 영업사원의 귀책사유로 인하여 계약이 해지, 무효, 취소되거나 고객에게 중대한 피해가 발생한 경우, 회사는 해당 계약 건과 관련하여 이미 지급한 수수료를 전부 또는 일부 환수할 수 있으며, 영업사원에게 지급할 향후 수수료 등 금액과 상계할 수 있다.

④ 수수료 지급 보류·환수의 구체적 기준, 기간 및 절차는 수수료 규정에서 정한다.

제18조(민원 및 분쟁 처리 협조)

① 고객 민원, 분쟁, 소송 등이 발생한 경우, 영업사원은 지체 없이 회사에 통보하고, 사실관계 조사 및 분쟁 해결을 위하여 필요한 자료 제출 및 설명 등 회사의 요청에 성실히 협조하여야 한다.

② 영업사원의 귀책이 인정되는 경우, 관련 비용 및 손해배상 부담 범위는 본 계약 제 23 조 및 수수료 규정에서 정한 바에 따른다.

제19조(위반행위 및 제재)

- ① 영업사원의 불완전판매·부정판매 기타 본 계약·법령·내부 규정 위반행위에 대한 세부 위반 유형, 등급(A/B/C 등) 및 제재 기준(경고, 교육, 활동 제한, 수수료 보류·환수, 위촉 해지 등)은 향후 제정되는 「영업사원 위촉계약 부속합의서 제 2 호(판매준칙 및 제재 기준)」에서 정한다.
- ② 회사는 위반행위가 발생한 경우, 위반 사실 및 예정 제재 내용을 영업사원에게 통지하고, 일정 기간(3 일 이상)의 소명 기회를 부여한 후 제재 여부 및 수준을 결정한다.
- ③ 회사는 필요 시 판매준칙 관련 내부 심의기구의 검토를 거쳐 제재 여부를 결정할 수 있다.

제20조(위촉 해지)

- ① 회사는 영업사원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우, 별도의 최고 없이 즉시 위촉계약을 해지할 수 있다.
 1. 허위계약, 명의도용, 대리 본인확인, 서명 위조, 전산조작 등 중대한 부정판매 행위가 확인된 경우
 2. 고의 또는 중대한 과실로 인하여 다수의 고객 피해, 대규모 민원 또는 회사에 중대한 재산상 손해를 발생시킨 경우
 3. 회사의 명예·신용을 중대하게 훼손하는 행위를 한 경우
 4. 형사범죄(사기, 횡령, 배임 등)로 금고 이상의 형이 확정된 경우
 5. 다단계판매 회사의 영업형태와 상충하는 조직·영업활동에 관여한 것이 확인된 경우
- ② 전항 각 호에 해당하지 아니하는 위반의 경우, 회사는 상당한 기간을 정하여 서면으로 시정을 요구하고, 그 기간 내에 시정되지 아니한 때에는 위촉계약을 해지할 수 있다.
- ③ 영업사원은 30 일 전에 서면으로 통지함으로써 위촉계약을 해지할 수 있다.
- ④ 위촉계약 해지와 별개로, 해지 전 발생한 수수료 정산·환수, 손해배상, 비밀유지·개인정보 보호 등의 의무는 이 계약에서 정한 바에 따라 계속 유효하다.

제21조(겸업·이해상충·조직활동 제한)

- ① 영업사원은 회사의 사전 동의 없이, 회사의 고객을 대상으로 회사와 경쟁관계에 있는 상품을 우선적으로 권유하거나, 회사 상품과 혼동되도록 설명하여서는 아니 된다.
- ② 영업사원은 회사가 할부거래법 및 방문판매법에 따라 운영하는 후원수당 체계 외에, 회사 또는 회사 상품을 이용하여 별도의 다단계·후원방문판매 유사조직을 임의로 구성하거나, 회사의 승인 없이 하위 영업사원에게 독자적인 수당을 지급·약속하는 행위를 하여서는 아니 된다.

제22조(손해배상)

- ① 영업사원의 귀책사유로 인하여 회사 또는 고객, 제 3 자에게 손해가 발생한 경우, 영업사원은 그 손해를 배상하여야 한다. 이 때 손해에는 고객에 대한 손해배상금·합의금 뿐만 아니라, 관계 행정기관의 조사·점검에 따른 비용, 과태료·과징금 등 행정제재로 인하여 회사가 부담한 금액 및 통상 예견 가능한 범위 내에서 발생한 회사의 브랜드·평판 훼손에 따른 손해를 포함한다.
- ② 회사와 영업사원의 귀책사유가 경합된 경우, 각 당사자의 귀책 정도를 참작하여 배상 범위 및 수수료 환수 범위를 정한다.

제23조(계약기간 및 갱신)

- ① 이 계약의 유효기간은 계약 체결일로부터 1 년으로 한다.
- ② 계약기간 만료 전 어느 일방의 서면 해지 통지가 없는 경우, 동일 조건으로 1 년 단위로 자동 갱신된 것으로 본다. 다만, 회사는 영업사원의 실적, 교육 이수 여부, 위반 경력 등을 고려하여 갱신을 거절할 수 있다.

제24조(계약 종료 후 효력 유지)

이 계약의 종료(해지·기간만료) 후에도 제 15 조(개인정보 보호 및 비밀유지), 제 17 조(수수료 지급·보류·환수 및 상계), 제 18 조(민원 및 분쟁 처리 협조), 제 22 조(손해배상) 및 그 밖에 그 성질상 존속이 필요한 조항은 계속하여 효력을 가진다.

제25조(지위의 양도금지)

영업사원은 회사의 사전 서면 동의 없이 이 계약상의 지위 또는 권리·의무의 전부 또는 일부를 제 3 자에게 양도, 위임, 담보 제공 기타 처분하여서는 아니 된다.

제26조(통지)

- ① 이 계약과 관련된 통지는 서면, 전자우편, 문자메시지, 회사 전산시스템 알림 등으로 할 수 있다.
- ② 영업사원이 주소·연락처 변경을 회사에 통지하지 아니한 경우, 회사가 종전의 주소·연락처로 발송한 통지는 통상 도달하였을 때에 도달한 것으로 본다.

제27조(분쟁 해결 및 관할법원)

- ① 이 계약과 관련하여 분쟁이 발생한 경우, 회사와 영업사원은 상호 성실히 협의하여 해결하도록 노력한다.
- ② 협의로 해결되지 아니하는 분쟁에 관하여는 회사 본점 소재지 관할 지방법원을 제 1 심 전속 관할법원으로 한다.

제28조(계약서 및 부속문서의 우선순위)

① 이 계약과 앞으로 제정·체결될 부속합의서, 별지, 회사 내부 규정 사이에 해석상 차이가 있는 경우, 다음의 순서에 따른다.

1. 관계 법령
2. 이 위촉계약서 본문
3. 영업사원 위촉계약 부속합의서 제 1 호(수수료·정산 규정), 제 2 호(판매준칙 및 제재 기준)
4. 상품별 수수료 기준표 등 별지
5. 회사 내부 규정 및 공지사항

② 부속합의서 및 별지는 이 계약의 일부를 구성하며, 이 계약과 동일한 효력을 가진다.

본 계약의 성립과 효력발생을 증명하기 위하여, 회사와 영업사원은 이 계약서 2 부를 작성하여 각 1 부씩 보관한다.

[영업 사원 확인]

본인은 태양라이프의 직원이 아니라 위촉 영업사원(독립 사업자) 임을 이해합니다.	
본인은 부정판매 및 불완전판매 에 대해 설명을 듣고 이해했으며, 이에 동의합니다.	
본인은 본 계약서와 함께 교부된 ① 부속합의서 제1호(수수료·정산 규정), ② 부속합의서 제2호(판매준칙 및 제재 기준) 의 내용을 교부·설명 받았으며, 이를 충분히 이해하고 동의합니다.	(인)

[계약 당사자]

갑: 회사			
상	호	태양라이프(주)	
대표이사		김 옥	
사업자등록번호		613-81-37622	
주 소		경상남도 진주시 사들로123번길 42	
을: 영업사원(개인)			
성	명		(인)
주민등록번호			

계약일자:

【부속합의서 제1호】 수수료·정산 규정 (태양라이프 영업사원 위촉계약서 부속합의서 제1호)

제1조(목적)

이 부속합의서는 태양라이프 주식회사(이하 “회사”)와 영업사원 위촉계약(이하 “본 계약”)을 체결한 영업사원(이하 “영업사원”) 간에, 본 계약 제 16 조 및 제 17 조에 따른 수수료의 종류, 산정 기준, 지급 요건, 정산 절차, 환수 및 상계 기준 등을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용 범위)

- ① 이 부속합의서는 본 계약에 따라 회사가 영업사원에게 지급하는 모든 수수료 및 이에 부수되는 정산·환수 업무에 적용된다.
- ② 이 부속합의서에서 정하지 아니한 사항은 본 계약, 별지 「상품별 수수료 기준표」, 회사 내부 규정 및 관계 법령에 따른다.

제3조(수수료의 종류)

- ① 회사가 영업사원에게 지급하는 수수료의 종류는 다음 각 호와 같다.
 1. 모집수수료: 신규 계약 체결에 대한 대가
 2. 유지수수료: 계약 유지·납입 관리, 사후관리 등에 대한 대가
 3. 특별수수료(인센티브): 회사가 별도의 영업정책, 프로모션 등에 따라 한시적으로 정하는 추가 수수료
 4. 후원수당: 방문판매법 제 2 조 제 9 호에 따른 후원수당으로서, 영업소장에게 소속 H.C의 판매 실적에 연동하여 지급하는 수당.
후원수당은 영업소장과 H.C 사이의 1 단계에 한하며, 회사가 직접 태양라이프 명의로 지급한다. 영업소장 상위 단계 (본사 소속 근로자)에게는 후원수당이 발생하지 아니한다.
- ② 각 수수료의 구체적인 지급 대상, 산정 기준, 금액 또는 비율은 별지 「상품별 수수료 기준표」 및 회사의 사전 공지에 따른다.
- ③ 모든 수수료는 영업사원의 영업활동 성과에 대한 대가이며, 급여·상여·퇴직금 기타 근로 대가로 해석되지 아니한다.

제4조(수수료 산정 기준)

- ① 수수료는 상품 종류, 계약유형, 납입 방식, 계약 상태 등에 따라 산정하며, 구체적인 산정 기준은 별지 「상품별 수수료 기준표」에 따른다.
- ② 별지 기준표에는 최소한 다음 사항을 포함하여야 한다.
 1. 상품코드 및 상품명
 2. 계약유형 및 기간, 납입 방식
 3. 모집수수료·유지수수료·특별수수료 각각의 산정식(금액 또는 비율)
 4. 수수료 지급 조건 및 시점
 5. 수수료 환수·감액 조건(기간, 비율 등)

③ 회사는 영업정책, 상품 구조, 수익 구조의 변경 등 필요 시 별지 기준표를 변경할 수 있으며, 이 경우 제 13 조를 준수하여야 한다.

제5조(수수료 지급 요건)

① 수수료 지급의 기본 요건은 다음 각 호와 같다.

1. 회사가 정한 절차에 따라 유효한 계약이 정상적으로 체결되었을 것
2. 관계 법령 및 본 계약, 회사 내부 규정 위반이 없을 것
3. 고객의 청약철회, 해지, 무효, 취소 등이 발생하지 않았을 것
4. 계약상 필수 서류, 녹취, 전자서명, 본인확인 등 필요 절차가 적법하게 완료되었을 것

② 유지수수료 및 특별수수료의 지급 요건(해당하는 경우)은 다음 각 호와 같다.

1. 해당 계약이 회사가 정한 일정 기간 이상 정상 유지되고 있을 것
2. 해당 기간 동안 연체·휴지·실효 등 상태가 아닐 것
3. 회사가 별도로 정한 유지·관리 기준 또는 프로모션 조건을 충족할 것

제6조(수수료 지급 시기 및 방법)

① 회사는 매주 금요일 상품 배송완료 익일주 기준으로 수수료를 정산(이하 “정기정산”)하여 영업사원에게 지급한다. 원칙적인 정기정산일은 매주 금요일로 한다.

② 회사는 제휴사 정산 일정, 상품 구조 및 내부 정책 등에 따라 필요한 경우, 일정 기간의 누적 실적에 대하여 별도의 주정산(확정정산)을 실시할 수 있다. 이 경우 회사는 정기정산 시 기지급한 수수료와 주정산 결과를 비교하여 차액을 추가 지급하거나 환수·상계할 수 있으며, 주정산일 및 세부 기준은 사전에 영업사원에게 공지한다.

③ 수수료 지급은 영업사원이 지정한 계좌로의 계좌이체를 원칙으로 한다.

④ 영업사원의 귀책으로 계좌정보 오류, 변경 미통지 등이 발생하여 지급 지연 또는 오지급이 발생한 경우, 그 책임은 영업사원에게 있다.

⑤ 수수료 지급일이 공휴일인 경우에는 해당 공휴일의 전 영업일에 지급한다.

제7조(정산 자료 및 기준)

① 수수료 정산의 기준이 되는 계약 실적, 납입 현황 등은 회사 전산 시스템에 최종 반영된 자료를 기준으로 한다.

② 회사는 수수료 산정·정산 내역을 영업사원이 열람할 수 있도록 전산 시스템 또는 지정된 방법으로 제공한다.

③ 영업사원은 회사가 요청하는 경우, 영업실적과 관련된 계약서, 설명서 교부 확인, 녹취, 상담 기록 등 정산에 필요한 자료를 제출하여야 한다.

제8조(수수료 지급 보류)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우, 해당 건 또는 해당 기간의 수수료 전부 또는 일부 지급을 일시 보류할 수 있다.

1. 해당 계약에 대한 고객의 청약철회, 해지, 무효, 취소 등이 접수되었거나 예상되는 경우
2. 과도한 민원, 분쟁, 소송 등으로 계약의 유효성 또는 판매 과정에 대한 다툼이 있는 경우
3. 영업사원의 불완전판매·부정판매가 의심되거나, 사실관계 조사를 진행 중인 경우
4. 영업사원이 정산자료 제출 의무를 이행하지 않거나, 허위·부정 자료 제출 의심이 있어 조사가 필요한 경우
5. 본 계약 또는 회사 내부 규정 위반이 의심되어 회사가 조사·점검을 진행 중인 경우

② 지급 보류 사유가 해소된 경우, 회사는 지체 없이 보류된 수수료를 정산하여 지급한다.

③ 조사 결과 위반 사실이 확인된 부분에 대하여는 제 9 조에 따른 수수료 환수 및 제재 조치를 적용할 수 있다.

제9조(수수료 환수)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우, 이미 지급한 수수료의 전부 또는 일부를 영업사원에게 환수(반환 청구)할 수 있다.

1. 해당 계약이 청약철회, 해지, 무효, 취소 등으로 소급하여 효력을 상실한 것이 확인된 경우
2. 영업사원의 불완전판매·부정판매 등으로 인해 고객 피해가 발생하여 계약이 종료된 것이 확인된 경우
3. 허위계약, 명의도용, 대리 본인확인, 서명 위조, 허위 녹취, 전산조작 등 중대한 부정행위가 확인된 경우
4. 영업사원이 수수료를 지급받기 위하여 사실과 다른 자료를 제출하거나, 회사의 전산·정산 시스템을 악용한 사실이 확인된 경우
5. 기타 영업사원의 귀책사유로 인해 회사가 해당 계약과 관련하여 고객 또는 제 3 자에게 손해를 배상하거나 비용을 부담하게 된 경우

② 환수 금액의 범위는 다음 각 호를 기준으로 정한다.

1. 해당 계약 건과 직접 관련된 모집수수료 및 유지수수료 전액 또는 일부
2. 해당 계약과 연동된 특별수수료 전액
3. 회사가 고객 또는 제 3 자에게 지급한 손해배상금, 합의금 및 관계 행정기관의 조사·제재에 따라 부담한 과태료·과징금 등 금액 중 영업사원의 귀책 정도에 해당하는 부분

③ 회사는 환수 사유, 금액, 산정 기준을 서면 또는 전자문서로 영업사원에게 통지한다. 영업사원이 통지일로부터 7 일 이내에 서면 또는 전자문서로 이의를 제기하지 아니하는 경우, 통지된 환수 금액에 동의한 것으로 본다.

④ 본 조에 따른 환수 청구는 해당 계약 체결일로부터 24 개월 이내에 행사하여야 한다. 다만, 제 1 항 제 3 호에 해당하는 사기, 횡령 등 고의적인 불법행위가 있는 경우에는 이 기간 제한을 적용하지 아니한다.

제10조(상계)

- ① 회사는 영업사원에게 지급하여야 할 수수료 기타 금전채권과, 영업사원이 회사에 대하여 부담하는 환수금, 손해배상금 기타 채무가 있는 경우, 별도의 합의 없이 상계할 수 있다.
- ② 상계 후에도 영업사원의 채무가 남는 경우, 영업사원은 회사가 통지한 기한(통상 30 일 이내) 내에 잔여 채무를 현금으로 변제하여야 한다.

제11조(세무 처리)

- ① 영업사원은 사업자 또는 독립 위촉인의 지위에서 회사로부터 지급받는 수수료에 대한 세무상 의무(종합소득세 신고 등)를 부담한다.
- ② 회사는 세법 및 과세관청 지침에 따라 수수료를 사업소득으로 지급할 수 있으며, 이 경우 회사는 관련 세율에 따라 원천징수 후 지급하고, 원천징수영수증(또는 이에 준하는 증빙)을 제공한다.
- ③ 영업사원이 사업자(과세/면세 포함)로서 회사가 요청하는 적법한 증빙(세금계산서 등)을 발행하여 회사가 이를 수취하는 방식으로 상호 합의한 경우에는, 관계 법령에 따른 방식으로 처리한다.
- ④ 회사의 원천징수, 지급명세서 제출 등 법정 의무 이행을 위하여 영업사원은 주민등록번호 및 지급계좌정보 등 필수 정보를 회사에 제공하여야 하며, 미제공 또는 허위 제공 시 회사는 정산·지급을 유보할 수 있다.
- ⑤ 세법의 개정 또는 해석 변경으로 인하여 세무 처리 방식의 조정이 필요한 경우, 회사와 영업사원은 관계 법령을 우선하여 처리한다.

제12조(정산 이의 제기)

- ① 영업사원은 회사가 제공한 정산 내역에 이의가 있는 경우, 정산 결과 통지일로부터 7 영업일 이내에 서면 또는 전자문서로 이의를 제기하여야 한다.
- ② 전항의 기간 내에 이의 제기가 없는 경우, 해당 기간 정산 내역에 동의한 것으로 본다.
- ③ 정산과 관련된 분쟁이 발생한 경우, 회사와 영업사원은 상호 협의하여 조정하되, 협의가 이루어지지 아니하는 경우 본 계약 제 27 조에 따른다.

제13조(규정 변경)

- ① 회사는 관계 법령의 개정, 감독당국의 지침, 시장 환경 변화, 상품 구조 및 수익 구조의 변경 등에 따라 이 부속합의서 및 별지 「상품별 수수료 기준표」를 변경할 수 있다.

② 회사는 변경 내용 및 시행 예정일을 원칙적으로 시행 30 일 전까지 영업사원에게 통지한다. 다만, 후원수당의 산정 및 지급 기준을 변경하는 경우에는 방문판매법 시행령 제 28 조 제 1 항에 따라 적용일 3 개월 이전에 통지한다.

③ 영업사원이 변경 내용에 동의하지 않는 경우, 통지일로부터 14 일 이내에 서면으로 이의를 제기할 수 있으며, 회사와 영업사원은 성실히 재협의하여야 한다. 협의 시작일로부터 30 일 이내에 합의에 이르지 못하는 경우, 회사 또는 영업사원은 본 계약을 장래에 향하여 해지할 수 있다. 이 경우 해지 전 발생한 실적 및 수수료 정산은 해지 전 적용 기준에 따른다.

제14조(효력)

이 부속합의서는 본 계약의 일부를 구성하며, 본 계약과 동일한 효력을 가진다.

【부속합의서 제2호】 판매준칙 및 제재 기준

(태양라이프 영업사원 위촉계약서 부속합의서 제 2 호)

제1조(목적)

이 부속합의서는 본 계약에 따른 영업활동 수행 시, 영업사원이 준수하여야 할 판매준칙과 위반 행위에 대한 제재 기준을 정함으로써, 건전한 영업질서 유지, 소비자 보호 및 관계 법령 준수를 확보함을 목적으로 한다.

제2조(적용 범위)

- ① 이 부속합의서는 회사와 본 계약을 체결한 모든 영업사원의 영업·상담·모집·사후관리 행위에 적용된다.
- ② 이 부속합의서에서 정하지 아니한 사항은 본 계약, 부속합의서 제 1 호, 회사 내부 규정 및 관계 법령에 따른다.

제3조(기본 원칙)

- ① 영업사원은 항상 신의성실의 원칙에 따라 고객을 대하며, 고객의 이해와 이익을 우선적으로 고려하여야 한다.
- ② 영업활동은 관계 법령, 본 계약, 이 부속합의서 및 회사 내부 규정이 정하는 범위에서만 수행하여야 한다.
- ③ 영업사원은 허위·과장·기만적 방법을 사용하여서는 아니 되며, 고객이 정확한 정보를 바탕으로 자율적인 결정을 할 수 있도록 충분한 설명을 제공하여야 한다.

제4조(고객 설명의무)

- ① 영업사원은 계약 체결 전 고객에게 다음 각 호의 사항을 포함하여 중요한 내용을 명확하고 이해하기 쉬운 방법으로 설명하여야 한다.
 1. 상품의 주요 내용, 서비스 범위, 이용 조건
 2. 납입금액, 납입기간, 기타 고객이 부담하는 모든 비용
 3. 계약기간, 갱신 조건, 해지·청약철회 가능 여부 및 절차
 4. 해지·연체·미이행 시 고객에게 발생할 수 있는 불이익
 5. 환급·환불 조건 및 기준
 6. 개인정보 수집·이용·제공 범위 및 보유 기간
- ② 영업사원은 고객의 연령, 지식 수준, 재산상태, 경험 등을 고려하여, 고객에게 적합한 상품을 권유하여야 한다.
- ③ 설명을 위한 녹취, 체크리스트, 설명서 교부 확인 등 구체적인 방법은 회사가 별도로 정한 기준에 따른다.

제5조(서류 교부 및 확인)

- ① 영업사원은 회사가 정한 계약서, 상품설명서, 약관, 개인정보 동의서 등 필수 서류를 고객에게 교부하거나 열람 가능하도록 제공하여야 한다.
- ② 영업사원은 서류 교부 및 설명 완료 사실을 회사가 정한 방식(전자서명, 체크박스 선택, 녹취 등)에 따라 확인·기록하여야 한다.
- ③ 서류 교부 및 설명을 게을리 하거나 형식적으로 처리하여 고객 피해가 발생한 경우, 이는 불완전판매로 간주될 수 있다.

제6조(금지행위)

영업사원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 사실과 다른 내용의 설명, 중요사항 은폐, 과장·기만·오인 유발 행위
2. 고객의 상황에 비추어 현저히 부적합한 상품을 권유하는 행위
3. 경쟁사, 타 상품, 타 조직, 회사 임직원 등을 비방하거나 허위사실을 유포하는 행위
4. 허위계약, 명의도용, 대리 본인확인, 서명·날인 위조, 허위 녹취 등 부정한 방법으로 계약을 체결하는 행위
5. 고객으로부터 현금, 수표, 카드, 계좌 정보 등의 결제 수단을 수령·보관하거나, 고객을 대신하여 결제·이체를 수행하는 행위(회사 또는 법령이 허용하는 범위 제외)
6. 회사가 승인하지 않은 양식, 광고물, 브로셔, 온라인 콘텐츠, 문구 등을 사용하는 행위
7. 회사의 전산 시스템, 본인확인 절차, 정산 체계 등을 회피·우회·조작하는 행위
8. 리베이트, 금품·향응 기타 부당한 경제적 이익을 제공하거나 수수하는 행위
9. 회사의 상표, 로고, 모델 이미지 등을 회사가 정한 기준·범위 외에서 사용하는 행위
10. 고객 또는 제 3 자에게 회사와 무관한 투자, 대출, 사금융, 보증 등을 알선·권유하는 행위
11. 기타 회사의 명예나 신용을 중대하게 훼손하거나 고객에게 중대한 피해를 야기할 수 있는 행위

제7조(광고·온라인 활동 준수)

- ① 영업사원은 원칙적으로 회사가 제공하거나 사전에 승인한 광고물, 홍보 문구, 온라인 콘텐츠만을 사용하여야 한다.
- ② 영업사원이 블로그, 카페, SNS, 동영상 플랫폼 등을 통하여 온라인 홍보를 수행하는 경우, 회사의 온라인 홍보 가이드 및 표시·광고 관련 법령을 준수하여야 한다.
- ③ 회사는 사실과 다른 내용 또는 오인 우려가 있는 광고·홍보물에 대하여 수정·삭제를 요구할 수 있으며, 영업사원은 이에 따라야 한다.

제 8 조(민원 및 분쟁 처리)

- ① 고객 민원, 분쟁, 소송 등이 발생한 경우, 영업사원은 지체 없이 회사에 통보하고, 사실관계 조사 및 분쟁 해결을 위하여 필요한 자료 제출 및 설명 등 회사의 요청에 성실히 협조하여야 한다.
- ② 회사는 고객 피해를 최소화하기 위하여 영업사원과 협력하여 민원 및 분쟁 해결에 노력한다.
- ③ 영업사원의 귀책이 인정되는 경우, 관련 비용 및 손해배상 부담 범위는 본 계약 제 22 조 및 부속합의서 제 1 호에 따른다.

제9조(위반행위 등급)

- ① 이 부속합의서 및 관련 규정 위반행위는 그 중대성, 고의성, 반복성, 고객 피해 규모 등을 고려하여 다음과 같이 등급을 구분할 수 있다.
 - 1. A 등급(경미 위반): 고객 피해가 없거나 경미하고, 고의성이 낮으며, 즉시 시정이 가능한 위반
 - 2. B 등급(중대한 위반): 고객 피해 가능성이 상당하거나 실제 피해가 발생하였으나 회복 가능성이 있는 위반
 - 3. C 등급(최중대 위반): 고의 또는 중대한 과실로 인한 명백한 고객 피해, 허위·부정 계약, 명의도용, 서명 위조 등으로 위촉 관계를 계속 유지하기 어려운 위반
- ② 회사는 위반행위의 등급을 판단함에 있어 사실관계, 관련 자료, 영업사원의 소명 내용을 종합적으로 고려한다.
- ③ 본 계약 제 20 조 제 1 항에서 정한 “즉시 해지 사유”는 C 등급 위반에 해당하는 경우를 말한다.

제10조(제재 수단)

- ① 회사는 위반행위의 등급 및 경중에 따라 다음 각 호의 제재 수단 중 하나 이상을 선택하여 적용할 수 있다.
 - 1. 구두 또는 서면 경고
 - 2. 추가 교육 이수 또는 재교육 명령
 - 3. 일정 기간 특정 상품 또는 채널에 대한 모집 제한
 - 4. 일정 기간 신규 계약 접수 제한 또는 활동 정지
 - 5. 관련 계약 건에 대한 수수료 전부 또는 일부 보류·감액·환수(부속합의서 제 1 호 기준에 따름)
 - 6. 위촉계약의 갱신 거절
 - 7. 위촉계약의 해지(해촉)
- ② 동일 또는 유사한 위반이 반복되는 경우, 회사는 위반 등급을 상향하여 더 중한 제재를 부과할 수 있다.
- ③ 제재의 구체적인 내용, 기간, 적용 범위는 회사가 사실관계와 영업사원의 소명 내용을 고려하여 결정한다.

제 11 조(제재 절차 및 소명 기회)

- ① 회사는 영업사원의 위반행위가 의심되거나 확인된 경우, 위반 사실의 요지, 적용 예정 등급 및 제재 내용을 영업사원에게 서면 또는 전자문서로 통지한다.

- ② 영업사원은 전항의 통지를 받은 날로부터 7 일 이내에 서면 또는 전자문서로 소명자료를 제출할 수 있다.
- ③ 회사는 영업사원의 소명자료를 검토하여 제재 여부 및 수준을 결정하고, 그 결과를 영업사원에게 서면 또는 전자문서로 통지한다.
- ④ 회사는 필요 시 판매준칙 관련 내부 심의기구의 심의를 거쳐 제재 여부 및 수준을 결정할 수 있다.

제12조(영업활동 제한·중단 및 재개)

- ① 회사는 C 등급 위반 또는 반복적인 B 등급 위반 등으로 인해 영업리스크가 현저하다고 판단되는 경우, 일정 기간 영업사원의 신규 계약 접수 제한, 특정 상품 판매 제한 또는 활동 정지 등의 조치를 취할 수 있다.
- ② 회사는 영업활동 재개를 위하여 필요한 조건(추가 교육 이수, 서류 정비, 민원 처리 완료 등)을 영업사원에게 통지할 수 있으며, 영업사원이 해당 조건을 충족한 경우에 한하여 영업활동 재개 여부를 검토한다.
- ③ 회사는 고객 보호와 회사의 영업·평판 보호를 위하여 필요한 범위 내에서만 영업활동 제한·중단 조치를 시행하여야 한다.

제13조(기록 및 보존)

- ① 영업사원은 계약 체결, 설명·안내, 동의·서명, 녹취, 민원 처리 등과 관련된 주요 사항을 회사가 정한 기준에 따라 기록·보관하여야 한다.
- ② 기록·보관 기간 및 방식은 관계 법령 및 회사의 정책에 따른다.
- ③ 회사가 요청하는 경우, 영업사원은 관련 자료를 지체 없이 제출하여야 한다.

제14조(규정 변경)

- ① 회사는 관계 법령의 개정, 감독당국의 지침, 시장 환경 변화, 내부 정책 변경 등에 따라 이 부속합의서를 변경할 수 있다.
- ② 회사는 변경 내용 및 시행 예정일을 원칙적으로 시행 30 일 전까지 영업사원에게 통지한다.
- ③ 영업사원이 변경 내용에 동의하지 않는 경우, 통지일로부터 14 일 이내에 서면으로 이의를 제기할 수 있으며, 회사와 영업사원은 성실히 재협의하여야 한다. 협의 시작일로부터 30 일 이내에 합의에 이르지 못하는 경우, 회사 또는 영업사원은 본 계약을 장래에 향하여 해지할 수 있다.

제15조(효력)

이 부속합의서는 본 계약의 일부를 구성하며, 본 계약과 동일한 효력을 가진다.

[별지 1] 영업사원 개인정보 수집·이용 동의서

태양라이프 주식회사(이하 “회사”)는 수수료 정산·지급 및 세무처리 등을 위하여 아래와 같이 영업사원의 개인정보를 수집·이용합니다.
내용을 확인하신 후 동의 여부를 표시해 주시기 바랍니다.

1. 수집·이용 목적

- 수수료(용역비) 정산 및 지급, 환수·상계 처리
- 세무처리(원천징수, 지급명세서 제출, 관련 증빙 발급 등)
- 계약 체결 및 관리, 교육·공지 전달, 내부통제 및 분쟁 대응

2. 수집 항목

- (필수) 성명, 주민등록번호(또는 외국인등록번호), 주소, 연락처
- (필수) 금융정보(은행명, 예금주, 계좌번호)
- (선택/해당 시) 사업자등록번호, 세금계산서 발행 관련 정보 등 세무처리에 필요한 정보

3. 보유·이용 기간

- 위촉계약 종료 후에도 관계 법령에 따른 보관기간 및 회사 내부 규정에 따라 보관할 수 있습니다.

4. 동의 거부 권리 및 불이익

- 영업사원은 개인정보 수집·이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 다만, 필수 항목에 동의하지 않거나 제공하지 않는 경우 수수료 정산·지급 및 세무처리가 불가능하거나 지연되어 지급이 유보될 수 있습니다.

5. 동의 여부

- ☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음

6. 영업사원 제공 정보(기재)

성		명	
주 민 등 록 번 호			
주		소	
연		락	처
정 산 / 지 급 계 좌	은	행	
	계 좌 번 호		
	예 금 주		
사업자등록번호(필요시)			

영업사원 서명(또는 날인):